

통 보

1. 제 목 : 보훈요양원 인·허가(지정갱신제)에 관한 사항

2. 관계기관 : 복지지원실

3. 내 용

가. 업무개요

보건복지부는 국내 장기요양서비스 안정적 제공 및 질적 수준 담보를 위해 장기요양기관 지정요건 및 절차를 강화한 지정·갱신제도를 도입하여 시행하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「노인장기요양보험법」 제32조4에 따르면 장기요양기관의 장은 지정의 유효기간이 끝난 후에도 계속해서 운영하려는 경우에는 소재지를 관할구역으로 하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 지정 유효기간이 끝나기 90일 전까지 지정 갱신을 신청하여 지정·갱신을 받도록 규정하고 있으며, 동법 시행규칙 제24조에 따르면 지정갱신 심사 시에 고려하여야 하는 기준을 규정하고 있습니다.

또한, 「장기요양기관 지정제 강화 및 지정·갱신제 운영안내」(보건복지부 2019.11월)에서 제시한 장기요양기관 지정·갱신 심사기준 예시안에 따라 지자체에서는 장기요양기관의 장기요양기관 지정 및 갱신에 관한 조례를 제정하여 [표 1]과 같이 지정·갱신 제도를 운영하고 있습니다.

[표 1] 보건복지부 장기요양기관 지정·갱신 심사기준

구분	지침 주요 내용	배점
설치운영자의 서비스 제공능력	· 대표자(법인)의 행정제제 처분이력	20점
	· 장기요양요원의 행정제제 처분이력	10점
	· 장기요양기관 운영하려는 자의 잦은 휴폐업 이력	20점
서비스 제공계획의 적정성	· 운영규정, 급여지침 등 운영관리가 적정하게 마련된지 여부	15점
자원관리의 체계성 및 적정성	· 지역자원 연계, 사업운영 등이 적정하게 계획되었는지 여부	15점
인력관리의 체계성 및 적정성	· 종근로기준법에 따른 근로계약 등 적정 관리되었는지 여부	15점
기타 지자체 심사항목 등	· 시설장 근무경력 등 지자체 20점 내외에서 자율 조정 가능	
* 각 항목별 합산점이 80점 이상인 경우에 한하여 지정승인		

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22년 ●●・◎◎・■□보훈요양원 종합감사 시 보훈요양원 지정제 운영현황 및 갱신요건을 확인한 결과, [표 2]와 같이 전주보훈요양원을 제외한 x개 보훈요양원 장기요양시설은 지정신고제 운영기관이며, 지정 유효기간은 XXXX. XX. XX. 까지로 x년 후, 기관운영을 위해 지자체로부터 지정·갱신을 승인받아야 하는 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 보훈요양원 장기요양기관 지정 만료일 현황

구 분		●●	■□	◎◎	■□	□□	■□	□□
요양시설	신고유형	「노인장기요양보험법」에 따른 설치 신고기관(지정·갱신제)						
	유효기간	'XX.XX.XX.						
재가요양	신고유형	신고제	신고제	지정제	지정제	신고제	지정제	지정제
	유효기간	-	-	'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.	-	'XX.XX.XX.	'XX.XX.XX.

또한, 국민건강보험공단 보훈요양원 행정처분내역 확인 결과, 2019년 보건복지부 부당청구 현지조사로 인하여 [표 3]과 같이 총 xxx일의 행정처분이 통보되었고 이 중 xxx일은 행정처분을 수용하여 영업정지 처분이 확정되었으며, xxx일은 무효소송 중인 것으로 확인되었습니다.

[표 3] 보훈요양원 장기요양기관 지정 만료일 현황

구분	기관명	조사일	종료일	행정처분		행정처분 진행사항
				내용	일수	
요양 시설	●●	XXXX. X. XX.	XXXX. X. XX.	-	XX	-
	■□	XXXX. X. XX.	XXXX. X. XX.	-	XX	-
	■□	XXXX. X. XX.	XXXX. X. XX.	-	XX	-
	■□	XXXX. X. XX.	XXXX. X. XX.	-	XX	-
	행정처분 누적일 수				XX	
재가 요양	●●	XXXX. X. XX.	XXXX. X. XX.	-	XX	-
	■□	XXXX. X. XX.	XXXX. X. XX.	-	XX	-
	■□	XXXX. X. XX.	XXXX. X. XX.	-	XX	-
	●●	XXXX. X. XX.	XXXX. X. XX.	-	XX	-
	■□	XXXX. X. XX.	XXXX. X. XX.	-	XX	-
	행정처분 누적일 수				XX	

이로 인하여, 보훈요양원은 현행 법률상으로 XXXX.XX.XX. 관할 지자체에게 지정·갱신 심사 시 부당청구 행정처분(XXX일 영업정지) 수용으로 지정심사 XX점 감점은 확정되었으며, 소송 패소 시 XX점 감점 사항에 해당되어 최악의 경우 공단의 보훈요양원 운영이 불가할 것으로 예상됩니다.

4. 관계기관 의견

복지지원실에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 사업이사는

- 「노인장기요양보험법」, 「보건복지부 지정갱신제 심사기준」, 「지자체 지정심사에 관한 조례」 등 관련 법률분석 및 자문 등 대응자료 확보를 위한 노력과 중장기적 관점에서의 장기요양기관 지정갱신요건(동일 법인 행정처분 소급적용) 완화를 위한 관련 법령개정 요청 등 대응방안을 마련하시기 바랍니다.

(통보)